

1500428-72.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079255/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23785541 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 720/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2079255 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

ELIAS CABRAL DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500428-72.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079255/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23785541 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 720/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2079255 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

ELIAS CABRAL DE FREITAS e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

20/06/2022

Réu Preso

Em 20 de junho de 2022, às 15:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: a representante do Ministério Público, na pessoa da DR^a. FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES, DD^a. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, os réus ELIAS CABRAL DE FREITAS e ANA PAULA GOMES ARAÚJO, bem como os seus Defensores Técnicos, DR. Rafael Lucas Poles OAB 291423/SP e DR. Diego Augusto de Camargo OAB 331306/SP, respectivamente. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Luis Adriano Nogueira (GCM) e Daniel Adriano Vieira (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de os acusados se entrevistarem reservadamente com os seus Defensores. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao

interrogatório dos réus. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Os réus ELIAS CABRAL DE FREITAS e ANA PAULA GOMES ARAÚJO, ambos devidamente qualificado nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, c da Lei 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal, eis que, em 22 de março de 2022, por volta das 17h40, na rua Antônio Orlando Salmasi, altura do nº 486, Vila Vicente Correa, nesta cidade e Comarca de Tatuí, em concurso de agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, traziam consigo, para fins de entrega a terceiros, drogas consistentes em 13 porções de cocaína, com peso bruto de 11g, 08 porções de Cannabis sativa L, conhecida como "maconha", com peso bruto de 10g e 03 porções "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto de 1g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, os acusados praticavam o tráfico na via pública e, para tanto, traziam consigo os entorpecentes para facilitar as entregas aos adquirentes. Guardas Civis efetuavam patrulhamento de rotina, quando receberam informações de que o casal estava vendendo drogas na viela da rua Antônio Orlando Salmasi, local conhecido pelo intenso comércio de drogas, sendo a mulher responsável por guardar o dinheiro, enquanto o homem fazia as entregas. No local, os agentes públicos avistaram os acusados, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram escapar. ELIAS saiu correndo e dispensou algo ao solo. ANA PAULA andou para o lado oposto, tentando disfarçar. Os acusados foram detidos e, na revista pessoal, com a ré foram localizados R\$297,00 em notas diversas e dois telefones celulares. Com o acusado, foi localizado aparelho celular. Verificado o objeto dispensado durante a fuga, foram encontradas 08 porções de cocaína, 8 porções de "maconha" e 03 porções de "crack". Durante a elaboração do flagrante, um morador do bairro entrou em contato telefônico com os policiais e informou sobre a localização de uma carteira, no quintal de sua casa, na qual havia o documento de identidade de ELIAS e mais 05 porções de cocaína. Os réus foram notificados (fls. 90 e 103) e apresentaram Defesa Preliminar (fls. 105/106 e 116/120). Assim, por decisão proferida no dia 08 de junho de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 125/127). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ultimando-se com os interrogatórios dos réus, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos acusados nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição dos acusados, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 30/33 e 35/36, bem como Certidões a fls. 26/29 e 34. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido acusatório comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo auto de constatação preliminar (fls. 12/13), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 146/149) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: 0

réu ELIAS, em solo policial (fls. 05), afirmou que não portava nenhum tipo de drogas e que não estava vendendo entorpecentes. Correu somente porque estava de condicional. Não conhece a corré e não estava com ela. Em juízo, disse que é uma grande injustiça o que fazem em Tatuí. Já foi processado injustamente, foi absolvido, o policial que o prendeu não foi ouvido esta data, esta carteira foi encontrada apenas posteriormente. Avisou o polícia que estava aí de passagem, pois precisava ir em Tatuí regularizar sua carteira criminal, pois mora longe e precisava estar em Tatuí, que é onde seu irmão mora. Não conhece os GCMs ouvidos nesta data e quem o abordou foi o Almeida. Foi o Almeida quem foi de viatura atrás dele e entrou numa residência e a dona da casa chamou. Precisava assinar a carteira em Bofete e ficou sabendo que em Tatuí já poderia assinar presencialmente, foi para lá, para ver seu irmão e procurar uma residência fixa. Fugiu dos policiais porque estava em livramento condicional. Nunca tinha visto Ana Paula, estavam apenas próximos. Havia várias pessoas de camiseta azul na rua. Já foi condenado por um tráfico. É casado e tem filhos. Perguntas da acusação – na fuga invadiu uma casa. O portão estava aberto e uma senhora na frente e pediu para entrar. Só que essa senhora se desesperou e chamou a polícia. Ana Paula vinha do mercado e ele subia em direção ao mercado. Nem conversaram, nem a cumprimentou, ele era uma desconhecida. Na havia droga nenhuma com ele ou em sua carteira. Não jogou nada fora. Viu a droga por cima, sendo que as drogas não foram apresentadas para ele. Não se recorda o nome da rua que seu irmão morava. É usuário de entorpecentes – maconha e cocaína. No dia dos fatos havia utilizado cocaína. Por sua vez, a ré Ana Paula, em solo policial (fls. 06), afirmou que não estava vendendo entorpecentes. Não conhece o corréu. Afirmou que o corréu não foi abordado com ela. Não entregou nada para ele e não estava conversando com ele. O dinheiro que estava é da venda de doces que faz na rua. Em juízo, negou os fatos. Não conhece o réu Elias. Saiu do mercado que comprou uma Coca Cola e logo ele foi abordado. Não é só ela com cabelo vermelho que fica no local. Nem fica próximo a biqueira. O réu não estava próximo a ela, estava distante. Estava com dois telefones, pois um era dela que havia acabado a bateria e outro de sua amigas Monique. Ela foi buscar roupa na casa dele a voltaria. Ela não levou o celular pois o da ré havia acabado a bateria e se sua amiga precisasse ligaria do da mãe. Quando o policial lhe abordou disse que sabia do celular, deu o nome do dono, mas não tinha a senha para desbloquear. Sua amiga se precisasse ligaria para falar com ela no celular. Os guardas foram atrás do réu com a viatura e depois voltaram contando essa estória da droga. Estava com dinheiro da venda dos doces. Depende do dia para ganhar esse valor em dinheiro. Estavam no local o Nogueira e o Viera, pois fora duas viaturas. Não tem filhos. Nunca foi processada. Foi o Nogueira que foi atrás do réu. Foram abordados uns 20, 30 metros um do outro. Costuma vender no Centro da Cidade, gêneros alimentícios. No momento está trabalhando no supermercado Souza Neto, mas ainda não está registrada. Analisando a autodefesa dos acusados – colhidas com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – é possível verificar que ambos negaram a prática do tráfico de drogas, o que, contudo, não encontrou respaldo na prova produzida nos autos. Pelo contrário, a prova acostada nesse caderno processual revela a prática do crime narrado na exordial. De fato, o Guarda Civil Municipal Daniel Adriano Vieira, em sede policial (fls. 03), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento pelo bairro Rosa Garcia 2, quando receberam uma denúncia de um popular anônimo que informava que uma moça de cabelo vermelho e um rapaz de camiseta azul estariam vendendo drogas na viela da rua Antonio Orlando Salmasi, local conhecido por intenso tráfico de drogas.

Segundo a informação anônima, a mulher estava com o dinheiro e o homem realizava a entrega da droga. Deslocaram para o local indicado, onde, ao adentrar na rua, avistaram os dois conversando e o acusado entregando algo para a ré, ambos com as características da denúncia. No momento que os dois avistaram a viatura, o réu saiu correndo para um lado e a acusada saiu andando para outro lado. Abordou a parte feminina e seu colega de farda GCM Nogueira correu atrás do acusado. Foi solicitado apoio de um GCM Feminina Ednéia, a qual revistou a ré, sendo localizado a quantia de R\$ 297,00 em notas diversas e 2 telefones celulares. Questionados, ambos negaram

envolvimento com o tráfico de drogas. Salienta que, na Delegacia, um morador da casa próximo onde o acusado foi abordado, entrou em contato telefônico informando que localizou uma carteira dentro do quintal de sua casa. Retornaram para o local, onde em contato com esse morador, o qual entregou a carteira com o documento RG do réu e dentro da carteira continha 5 porções de cocaína tipo aricanduva. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento pelo Bairro Rosa GARCIA, com alto índice de tráfico, quando sobreveio denúncia de que um casal estava traficando, sendo a moça de cabelo vermelho e o rapaz trajando uma camiseta azul. Foram ao local, visualizaram os réus,, a mulher estava recebendo algo do homem e quando avistaram a viatura, ambos correram. Com a ré foram encontrados dois aparelhos e dinheiro. Na denuncia dizia que o homem vendia o entorpecente e entregava o dinheiro para o réu. O GCM Nogueira que saiu no encalço do réu encontrou os entorpecentes por este dispensado. Após receberam uma informação via Cód. de que havia sido encontrada uma carteira numa casa, próxima ao local dos fatos e verificada tratava-se da carteira do réu que continha porções de cocaína. A ré é famosa pela mulher de cabelo vermelho que é vendedora na biqueira. Elias é um "VAPOR" novo, pois ele vinha de outra cidade. No momento da abordagem eles confessaram mas depois eles negaram. Na denuncia falava-se da vendedora de cabelo vermelho, que já era famosa no bairro. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Luis Adriano Nogueira, em sede policial (fls. 04), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Acrescentou que, após breve perseguição, o acusado se entregou, vindo dispensar algo momento antes da abordagem. Realizou a revista pessoal, sendo encontrado um aparelho celular. Foi verificar o que ele dispensou, sendo 8 porções de cocaína, 8 porções de maconha e 3 porções de crack. Em juízo, disse que houve denuncia que apontava um rapaz e uma menina de cabelo vermelho que juntos estariam traficando. Sairam ao local apontado identificaram os suspeitos, sendo que ambos correram ao visualizar a viatura. Elias dispensou algo durante a fuga, sendo encontrado os entorpecentes. Com a ré foram encontrados dois celulares e quantia em dinheiro. Quando estavam com os réus na delegacia, ligou uma pessoa dizendo que alguém dispensou uma carteira em sua casa. Foram ao local, a carteira pertencia a Elias e continha 5 porções de cocaína idênticas as dispensadas pelo réu. Visualizou o réu dispensas, pois ele que estava no encalço do réu. Acredita que os entorpecentes estavam na mão do réu pois ele foi jogando no chão. Esse entorpecente foi jogado na rua, apenas a carteira foi arremessada na residência mas isso o depoente não viu. Segundo o denunciante, o rapaz fazia a venda do entorpecente e entregava o dinheiro para a menina. Os réus negaram a propriedade do entorpecente, não alegaram uso e não aparentavam estar sob efeito de substancia entorpecente. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu

Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito

Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que os acusados traziam consigo substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas, na carteira do réu e o restante onde esse dispensou os narcóticos; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 146/149), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. E mais, a ré conhecia a posse das drogas, pois estava com ele, quando da aproximação dos Guardas, oportunidade em que correu, denotando pleno conhecimento da posse das substâncias entorpecentes, aderindo ao comportamento do acusado. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações, forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a conduta os acusados, os quais, ao avistarem a viatura apresentaram comportamento suspeito, consistente em tentar fugir; 4) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; e 5) a exata correspondência das circunstâncias fáticas com dos traficantes delatados anonimamente aos guardas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “ependorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico

Marques, Elementos

de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª

ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constitui prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 146/149) e demonstrado que os réus incorreram em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - trazer consigo e guardar -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetró o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. I - DA RÉ ANA PAULA: Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Fixo, portanto, sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a incidir. Mantenho, pois, inalterada sua pena. Convém destacar a inaplicabilidade da incidência da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação crimínosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Em terceira fase, presentes os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/2, patamar aquém do máximo legal em virtude da diversidade de entorpecentes traficados. Nessa esteira, fixa-se sua pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a minguagem de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que a ré inicie o cumprimento da pena no regime aberto. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço a

comunidade na razão de uma hora por dia de condenação e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo destinada ao Nucleo as Justiça Restaurativa de Tatui. II – DO RÉU ELIAS: Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu. De fato, deve ser considerado nesse momento que o réu ostenta duas condenações por fatos anteriores transitadas em julgado, razão pela qual uma delas se prestará a configurar seus maus antecedentes e a outra a agravante de reincidência sem que se incorra em bis in idem, conforme jurisprudência do C. STJ (“É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes” – HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018). Desse modo, considerarei a condenação definitiva retrata a fls. 27/28 (Proc. 0000016-31.2016.8.26.0571) como maus antecedentes, razão pela qual fixo sua pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, que aliás, é específica (Processo nº 0001807-76.2018.8.26.0470, fls. 26), agravo sua pena na fração de 1/5, gerando a reprimenda legal de 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. Cabe destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública, pelas razões retro expostas. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu reincidente e de maus antecedentes, tem-se sua dedicação a atividades criminosas, restando inviabilizada a concessão da benesse em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, dada a reincidência e maus antecedentes do acusado, que reclama a fixação de regime prisional mais severo para a contenção do ímpeto criminoso do réu. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, quanto a ambos os acusados, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: “No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). III – DO DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para: 1) condenar o réu ELIAS CABRAL DE FREITAS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e 2) condenar a ré ANA PAULA GOMES ARAÚJO, devidamente qualificada nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviço a comunidade na razão de uma hora por dia de condenação e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo destinada ao Nucleo as Justiça Restaurativa de Tatui. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar dele. E mais, considerando a reincidência e maus antecedentes do acusado, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual a prisão preventiva dele é

absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. De outro lado, considerando que a ré respondeu a esse feito em liberdade (fls. 41/46), teve sua pena substituída e que não sobrevieram razões que exigissem sua segregação cautelar, Defiro o Apelo em Liberdade à acusada. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor da ré, bem como guia de recolhimento em desfavor de ambos, após o que devem os autos serem arquivados com as cautelas de praxe. Isento os acusados do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que ambos foram assistidos nos autos por defensor dativo (fls. 99 e 109). Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se os réus para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOELHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 79) e DECRETO a perda do bem apreendido (R\$ 299,00 em dinheiro - fls. 98) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP." Pelos Defensores dos réus e pelos réus foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelos réus, saindo os Defensores, desde já, intimados a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeçam-se as competentes certidões de honorários (fls. 99 e 109). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se." ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA